



Nr. 192 Niederschrift des Staatssekretärs Pünder über eine Besprechung der zwischen dem Reich und Preußen bestehenden Streitpunkte am 2. März 1927¹

R 43 I/2306, Bl. 81–84

Anwesend: RK Marx, PrMinPräs. Braun; StS Weismann, Pünder.

[Tagesordnung]

- 1) *Heimfallrechtliche Grundstücke, Regelung der Ministerialdienstgebäude, Übergang der Reichsforstverwaltung auf die preußische Forstverwaltung, Auseinandersetzung zwischen Reich und Preußen über die militärischen Gebäude, Finanzierung der staatlichen Bildungsanstalten (der früheren Kadettenanstalten).*
- 2) *Entschädigung Preußens für die Kriegsschäden.*
- 3) *Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der Reichsbahn.*
- 4) *Verleihung von Titeln und Orden.*
- 5) *Beteiligung Preußens an Handelsvertragsverhandlungen.*
- 6) *Politischer Dispositionsfonds für Preußen zur Entschädigung von Rhein- und Ruhrschäden und Entschädigung von Mehrtransportkosten.*
- 7) *Errichtung eigener Reichswasserstraßenbehörden.*
- 8) *Beteiligung des Reichs bei Hochwasserschäden.*
- 9) *Siedlungsfragen.*
- 10) *Reichsverwaltungsgericht.*

¹ Diese als vertraulich bezeichnete Niederschrift übersandte Pünder an sämtliche RM, an StS Weismann und das Büro des RPräs. mit Begleitschreiben vom 2. 3., in dem es heißt: „Die Reichsregierung verfolgt seit langem den Plan, die sachlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen Reich und Preußen, wie sie sich auf den verschiedensten Gebieten im Laufe der Jahre herausgestellt haben, möglichst restlos und baldigst auszuräumen.“ Der RK wie auch sein Amtsvorgänger hätten „sich dieser Aufgabe mit besonderer Sorgfalt gewidmet“. Über die in Betracht kommenden Streitpunkte habe heute eine eingehende Aussprache zwischen dem RK und dem PrMinPräs. stattgefunden. Die RM werden gebeten, die Streitpunkte einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und für eine Kabinettsitzung Lösungsvorschläge vorzubereiten (R 43 I/2306, Bl. 79–80; im selben Aktenband zahlreiche Aufzeichnungen und Schreiben über Streitfragen zwischen dem Reich und Preußen).

1) Heimfallrechtliche Grundstücke, Regelung der Ministerialdienstgebäude, Übergang der Reichsforstverwaltung auf die preußische Forstverwaltung, Auseinandersetzung zwischen Reich und Preußen über die militärischen Gebäude, Finanzierung der staatlichen Bildungsanstalten (der früheren Kadettenanstalten).

Die Erörterung dieses ganzen Fragenkomplexes war im vergangenen Jahre bereits in gutem Fluß. Die Arbeit der damals eingesetzten 2 Kommissionen ist mittlerweile aber ins Stocken geraten. Es besteht beiderseits der dringende Wunsch, daß die Arbeit dieser Kommissionen sofort wiederaufgenommen wird. Im einzelnen:

Preußen legt großen Wert auf baldige Rückübertragung des alten Kriegsministeriums in der Leipzigerstraße zwecks Unterbringung des Wohlfahrtsministeriums, <da andernfalls ein Neubau errichtet werden müsse.>² Die Reichsforstverwaltung könne in ihren verzettelten Bezirken nicht sachgemäß und wirtschaftlich arbeiten; außerdem habe Preußen infolge der Kriegsverluste noch sehr große unbefriedigte Landansprüche gegenüber dem Reich, für die die Rückgabe der Reichsforstverwaltung ein kleiner Entgelt wäre³.

2) Entschädigung Preußens für die Kriegsschäden⁴.

Preußen hat im Jahre 1925 65 Millionen M erhalten. Preußen sieht diese Zahlung nur als eine Abschlagszahlung an, da der wirkliche Schaden nach einer Berechnung des Reichsfinanzministeriums aus dem Jahre 1920 sich auf 3½ Milliarden M belaufen habe. Nach der Etatsrede des neuen Herrn Reichsfinanzministers⁵ steht die Bereinigung verschiedener Sonderfragen finanzieller Natur zwischen dem Reich und einzelnen Ländern bevor (mit Bayern, Württemberg und Baden wegen der Biersteuer, mit Bayern und Württemberg wegen ihrer früheren Post und mit verschiedenen Ländern wegen Überlassung ihrer früheren Finanzgebäude). Preußen besorgt, daß in diesem Zusammenhang mit ihm nicht verhandelt werden würde. Daß eine Summe von 3½ Milliarden von Reich wegen an Preußen nicht gezahlt werden könne, sei klar. Aber eine abschließende Regelung müsse gefunden werden, etwa durch die Anerkennung einer gemeinsamen Haftung von Reich und Ländern. Von dem Gesamtschaden entfalle hiernach auf Preußen eine Haftung von etwa 3/5, für die es allein aufkommen müsse. Aber bezüglich der übrigen 2/5 müsse eine Schadloshaltung stattfinden⁶.

² <...> auf Wunsch von StS Weismann nachträglich folgendermaßen geändert: „da das alte preußische Herrenhaus, in dem dieses Ministerium zur Zeit untergebracht ist, für die Bedürfnisse des Staatsrats und als Dienstwohnung seines Präsidenten freigemacht werden muß.“ (R 43 I/2306, Bl. 85–86).

³ Zum Fortgang der Verhandlungen über diesen Fragenkomplex siehe die Übersicht über die finanziellen Auseinandersetzungen mit Preußen und Bayern, die RFM Hilferding am 7.1.29 an den StSRkei übersandte (R 43 I/2334, Bl. 110–234, hier bes. Bl. 143–146, 200–234).

⁴ Unter Berufung auf einen Beschluß der RReg. vom 20.8.19 forderte Preußen vom Reich eine Entschädigung für den Verlust von nutzbarem Staatseigentum, der Preußen infolge von Gebietsabtretungen auf Grund des VV entstanden war. Für dieses verlorene Staatseigentum, dessen Wert auf 3,6 Mrd. GM geschätzt worden war, hatte Preußen vom Reich bis 1922 eine Entschädigung von 7,2 Mio GM und im Jahre 1925 nochmals 65 Mio RM erhalten. Während das Reich die Auffassung vertrat, daß Preußen damit endgültig abgefunden sei, behielt sich Preußen die Geltendmachung weiterer Entschädigungsansprüche für die Zeit nach dem 1.1.28 vor. Einzelheiten hierzu in der Kabinettsvorlage des RFM Köhler vom 25.6.27 betr. „Entschädigung der Länder, insbesondere Preußens für das verlorene nutzbare Staatseigentum und sonstige Kriegs- und Friedensvertragsfolgen“ (R 43 I/2334, Bl. 8–15, 25–35).

⁵ Etatsrede Köhlers vom 16.2.27 im RT; siehe Dok. Nr. 194, Anm. 1.

⁶ In seiner Kabinettsvorlage vom 25.6.27 (Fundort in Anm. 4) teilte RFM Köhler mit, daß er die Frage der Entschädigung Preußens für verlorenes Staatseigentum mit dem PrFM erörtert habe. Dieser habe ein vertrauliches Angebot unterbreitet, wonach sich die Pr. Reg. „unter Übernahme von 60% des Schadens für befriedigt erklären würde, falls ihr ein als endgültige Abfindungssumme angenommener Kapitalbetrag von 1 Mrd. RM jährlich mit 4% = 40 Mio RM verzinst und mit weiteren 1% = 10 Mio RM getilgt würde“; auf diese Zahlungen sollten die bisherigen Entschädigungsleistungen des Reichs in Höhe von 72,2 Mio RM sowie der Wert der von Preußen geforderten Reichsforsten angerechnet werden. Der RFM bat, hierzu alsbald eine grundsätzliche Stellungnahme der RReg. herbeizuführen. Am Schluß seiner Vorlage gab der RFM zu bedenken, daß, falls ein umfassender Ausgleich mit Preußen in der Entschädigungsfrage erreicht werden könnte, „dies sowohl politisch wie sachlich von weittragender Bedeutung sein würde; und zwar in politischer Beziehung, weil im Verhältnis zu Preußen eine Entspannung eintreten würde, die die Zusam-

3) Vertretung Preußens im Verwaltungsrat der Reichsbahn⁷.

Die Rechtsfrage über einen etwaigen Anspruch Preußens soll zunächst zurückgestellt bleiben. Der Herr Reichskanzler hat seine frühere Erklärung wiederholt, daß er bei abermaligem Freiwerden von Stellen gern mit Preußen über eine Preußen und Reich genehme Persönlichkeit verhandeln würde. Da dies aber alsbald noch nicht praktisch wird, soll eine Lösung erstrebt werden, die schon jetzt die Vertretung der preußischen Wünsche im Verwaltungsrat ermöglicht. Es ist ins Auge gefaßt, an Herrn Reichskanzler a. D. Dr. Luther heranzutreten, daß er – ohne ausdrücklich preußischer Vertreter im Verwaltungsrat zu sein – doch ähnlich wie der verstorbene Geheime Kommerzienrat Arnhold für eine Erörterung und möglichste Berücksichtigung der preußischen Sonderwünsche im Verwaltungsrat Sorge trägt⁸.

4) Verleihung von Titeln und Orden.

Beiderseitiges Einverständnis, daß der gegenwärtige Zustand (Verbot durch die Reichsverfassung einerseits und Verleihung von Titeln durch die Bayerische Regierung andererseits) auf die Dauer untragbar ist. Zunächst müßte nachgeprüft werden, ob ein verfassungsänderndes Gesetz augenblicklich völlig unmöglich ist. Nach dem früheren Vorschlag des Herrn Ministers Külz brauche die Abänderung nur darin zu bestehen, daß der Verbotsabsatz gestrichen und dafür eingefügt wird, daß die Verleihung von Titeln und Orden durch ein Reichsgesetz bestimmt werde⁹. Dieses besondere (nicht mehr verfassungsändernde) Reichsgesetz könnte dann zu passender Zeit folgen. Sollte diese Lösung nicht möglich sein, so wünscht Preußen einen energischen Schritt des Reichs gegenüber Bayern. Sollte Bayern sich dann auf den Standpunkt stellen, daß es sich nur um Verleihung von Amtsbezeichnungen handele, so müsse die Frage durch den Staatsgerichtshof entschieden werden¹⁰.

5) Beteiligung Preußens an Handelsvertragsverhandlungen¹¹.

Es herrscht Einverständnis darüber, daß zweckmäßigerweise entsprechend einem bereits in früherer Zeit vorgesehenen Plane (ähnlich wie der Staatssekretär des Preußischen Staatsministeriums an den Sitzungen des Reichskabinetts) der zuständige Ministerialdirektor des Preußischen Handelsministeriums (im Augenblick Herr Dr. Bail) mit beratender Stimme in der Regel zu den Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses hinzugezogen werden sollte¹².

menarbeit mit der Preußischen Regierung in vielen anderen, insbesondere gesetzgeberischen Fragen für die Zukunft erleichtern würde, in sachlicher Hinsicht, weil ein solcher Generalausgleich zugleich einer Bereinigung des Reichsetats von Ausgaben, die auf Kriegs- und Friedensvertragsfolgen beruhen, dienen und für die Zukunft von dem Haushalte einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor nehmen würde“. – Die Frage der Entschädigung Preußens und der anderen Länder für verlorenes Staatseigentum kam auf die Tagesordnung der Ministerbesprechung vom 30.11.27 (P. 2), wurde jedoch wieder abgesetzt und vom Kabinett Marx IV offenbar nicht mehr beraten. Zum Fortgang der Verhandlungen siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II.

⁷ Siehe dazu Dok. Nr. 130, P. 3.

⁸ Durch Urteil des Staatsgerichtshofs vom 7.5.27 wurde der Rechtsanspruch Preußens auf eine eigene Vertretung im Verwaltungsrat der RB-Gesellschaft anerkannt; siehe Dok. Nr. 278, P. 4.

⁹ Siehe dazu Dok. Nr. 162, P. 4.

¹⁰ Auf Grund eines Kabinettsbeschlusses vom 21.1.29 stellte der RIM beim Staatsgerichtshof den Antrag, die Verleihung von Ehrentiteln durch die Bayer. Reg. für verfassungswidrig zu erklären. Siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 108, Ministerbesprechung, P. 2 (Aktenmaterial hierzu in R 43 I/2599).

¹¹ Zum Antrag Preußens auf Hinzuziehung eines pr. Vertreters zu den Sitzungen des Handelspolitischen Ausschusses der RReg. siehe diese Edition, Die Kabinette Luther I/II, Dok. Nr. 242, P. 6.

¹² Die RReg. erörterte diese Frage in der Ministerbesprechung vom 12.5.27: Dok. Nr. 233, P. 7.

6) Politischer Dispositionsfonds für Preußen zur Entschädigung von Rhein- und Ruhrschäden und Entschädigung von Mehrtransportkosten.

Es herrscht Einverständnis darüber, daß die zwischen Reichs- und Preußischen Ressorts in zahlreichen gewechselten Briefen erörterte Rechtsfrage nicht weiter verfolgt werden soll, sondern daß in Anlehnung an den Brief des Herrn Preußischen Ministerpräsidenten vom 16. Dezember 1926¹³ es sich nur noch darum handelt, ob die von Preußen behauptete Benachteiligung bei anderer Gelegenheit ausgeglichen werden kann. Geeignet erscheint hierfür die Reichsunterstützung für die kulturellen Belange im besetzten Gebiet. Seitens des Rheinministerium ist geplant, bei dieser Gelegenheit Preußen in Erwiderung auf seine Vorstellungen eine besonders bevorzugte Berücksichtigung bei der Verteilung der neuen Mittel in Aussicht zu stellen¹⁴.

7) Errichtung eigener Reichswasserstraßenbehörden¹⁵.

Auf die bekannte preußische Gegenvorstellung wurde erwidert, daß sich das neue Reichskabinett infolge noch ausstehender endgültiger Entschließung des Herrn Reichsverkehrsministers mit der Angelegenheit noch nicht befaßt habe. Auch das bisherige Reichskabinett habe seinerzeit nur beschlossen, daß der damalige Herr Reichsverkehrsminister Dr. Krohne auf Grund der von ihm vorgelegten Denkschrift mit den Ländern in Vorbesprechungen eintreten könne; das jetzige Kabinett hat sich die damaligen Vorschläge noch nicht zu eigen gemacht. Preußen wird infolgedessen jetzt die weiteren Entschließungen der Reichsregierung abwarten, legt aber Wert darauf, daß die Länder nicht durch eine plötzliche Vorlage des Reichs vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Da die Länder sowieso die Flußläufe zweiter und dritter Ordnung behielten, und auch wegen zahlreicher anderer (nicht verkehrstechnischer) Wasserfragen, könnten die Länder ihre eigenen Wasserstraßenverwaltungen unter keinen Umständen aufgeben. Viel wichtiger als die Schaffung einer Reichswasserstraßenverwaltung sei ein Reichswassergesetz¹⁶.

8) Beteiligung des Reichs bei Hochwasserschäden.

Unerledigt ist noch von den letzten Hochwasserschäden her ein preußischer Anspruch auf Zuweisung von weiteren 3 Millionen. Darüber hinaus legt aber Preußen Wert darauf, daß das Reich den früher festgehaltenen Grundsatz aufgibt, daß solche Hochwasserschäden Landessache seien. Seitdem die Länder keine Steuerverwaltung und kein eigenes Steueraufkommen mehr hätten, und namentlich, nachdem die den Schaden zufügenden Flußläufe Reichsflüsse geworden seien, sei das Reich auch grundsätzlich zur Teilnahme an der Schadensbeseitigung verpflichtet¹⁷.

¹³ Im Schreiben an den RK vom 16.12.26 hatte sich der PrMinPräs. erneut darüber beschwert, daß bei der Entschädigungsaktion des Reichs für Wirtschaftsschäden aus der Zeit des Ruhrkampfes die besetzten Gebietsteile Preußens im Vergleich zur bayer. Pfalz, zu Hessen und Birkenfeld stark benachteiligt worden seien. Der PrMinPräs. hatte gefordert, diese Benachteiligung durch Bereitstellung eines angemessenen Dispositionsfonds oder bei anderer Gelegenheit auszugleichen (R 43 I/2306, Bl. 64–71).

¹⁴ Am 9.7.27 vermerkte MinR Vogels, daß Preußen bei der Verteilung eines 30-Millionen-Fonds des RMinbesGeb. zur Restabwicklung von Rhein- und Ruhrschäden besonders berücksichtigt worden sei und 12½ Mio RM erhalten habe. Damit seien die pr. Forderungen erfüllt (R 43 I/2306, Bl. 115).

¹⁵ Siehe dazu Dok. Nr. 114, P. 3 und Nr. 119, P. 2e.

¹⁶ Die RReg. erörterte diese Frage in der Kabinettsitzung vom 15. 7.: Dok. Nr. 279, P. 1.

¹⁷ Das Reich hielt jedoch an seinem Standpunkt fest, daß die Beseitigung von Katastrophen- und Unwetterschäden grundsätzlich Sache der Länder sei und daß eine finanzielle Beihilfe des Reichs nur von Fall zu Fall im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gewährt werden könne (Vorgänge hierzu in R 43 I/2164 und 860).

9) Siedlungsfragen.

Es herrschte Einverständnis darüber, daß die gegenseitige Bekämpfung von Ressort zu Ressort durch Zeitungsartikel, gelegentliche amtliche und halbamtliche Äußerungen nunmehr ein Ende haben müsse, und daß sich die Reichs- und Preußischen Ressorts wieder auf die in der gemeinsamen Kabinettsitzung vom 6. August 1926¹⁸ vereinbarten Grundsätze über die Zusammenarbeit des Reichs und Preußens in Siedlungsangelegenheiten und die darauf aufgebauten Richtlinien zurückfinden müßten¹⁹. Eine dementsprechende Einwirkung der leitenden Stellen der beiderseitigen Regierungen auf die Ressorts erschien angezeigt. Sollte die unbedingt gebotene reibungslose Zusammenarbeit daraufhin immer noch zu wünschen übrig lassen, so solle alsbald der in den genannten Grundsätzen vorgesehene ministerielle Ausschuß zusammentreten²⁰.

10) Reichsverwaltungsgericht.

Der Entwurf des Reichsministeriums des Innern liegt noch unerledigt im Reichsrat, wo starke Schwierigkeiten aufgetaucht sind²¹. Es erscheint wünschenswert, daß die Angelegenheit im Reichsrat alsbald zur Entscheidung gebracht wird. Sollte dort Ablehnung erfolgen, so müßte sich das Reichskabinetts wegen etwaiger Doppelvorlage erneut mit der Angelegenheit befassen. Preußen hält es für ausgeschlossen, daß es bei der vorläufig vorgesehenen Regelung (ein Verwaltungssenat in Leipzig als Rechtsnachfolger des Staatsgerichtshofs und ein Wirtschaftssenat in Berlin als Rechtsnachfolger des Reichswirtschaftsgerichts) bleiben würde; dieses Provisorium würde zweifellos zur Schaffung eines wirklichen Reichsverwaltungsgerichts führen, so daß dann dieses und das alte hochangesehene Preußische Oberverwaltungsgericht nebeneinander stünden. Preußen kommt daher erneut auf den Vorschlag zurück, das Preußische Oberverwaltungsgericht gleichzeitig zum Reichsverwaltungsgericht zu bestellen²².

Pünder 2. III. 27

¹⁸ Ein Protokoll über diese Kabinettsitzung war in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln.

¹⁹ Siehe hierzu Dok. Nr. 34, P. 4, dort bes. Anm. 8.

²⁰ Mit Schreiben vom 10.5.27 an den StSRkei teilte RArbM Brauns mit, daß die Differenzen mit Preußen in der Frage der Ostsiedlung beigelegt worden seien (R 43 I/2306, Bl. 103; spezielles Aktenmaterial hierzu in R 43 I/1289).

²¹ Am 9.3.26 hatte der RIM dem RR den „Entwurf eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht“ zugeleitet (RR-Drucks. 1926, Nr. 34). Danach sollte das Reichsverwaltungsgericht durch die Errichtung von „Verwaltungssenaten“ beim Reichsgericht in Leipzig gebildet werden. Diese Lösung war im RR jedoch auf den Widerstand Preußens und der anderen Länder mit eigenen Oberverwaltungsgerichten gestoßen (Vorgänge in R 43 I/987). Der vormalige RIM Külz hatte hierzu in einem Schreiben an den StSRkei vom 16.10.26 ausgeführt: „Preußen widerspricht der Bildung eines Reichsverwaltungsgerichts mit der Begründung, in Preußen sei alles in bester Ordnung mit dem [Preußischen] Oberverwaltungsgericht in letzter Instanz. Ein Reichsverwaltungsgericht sei nicht nötig und Verschwendung. Es ist dies der Standpunkt, der allen Landesregierungen von ihren Oberverwaltungsgerichten als Gutachtern suggeriert wird. Der Standpunkt ist gegenüber der fast einhelligen Ansicht der Staatsrechtslehrer und des Reichstags, nachdem die Reichsverfassung ein Reichsverwaltungsgericht vorsieht [Art. 107 RV], so unhaltbar, daß die öffentliche Meinung und der Reichstag hier die Reichsregierung stützen werden.“ (R 43 I/2306, Bl. 34–35).

²² Dieser Vorschlag, das künftige Reichsverwaltungsgericht durch Verschmelzung mit dem Pr. Oberverwaltungsgericht in Berlin zu errichten, wurde vom PrStMin. in seiner Sitzung vom 15.3.27 grundsätzlich gebilligt; der PrMinPräs. wurde ermächtigt, den Vorschlag in einer Chefbesprechung mit der RReg. zu erörtern (R 43 I/988, Bl. 3–8). In dieser Chefbesprechung, die am 3.11.27 in der Rkei stattfand (Teilnehmer: RK Marx, RIM Hergt, RIM v. Keudell, RSparkom. Saemisch, Reichsgerichtspräs. Simons, PrMinPräs. Braun, PrIM Grzesinski, Pr. Oberverwaltungsgerichtspräs. Drews u. a.), erklärte der PrMinPräs., daß Preußen sich entschlossen habe, „sein Oberverwaltungsgericht zugunsten des zu errichtenden Reichsverwaltungsgerichts aufzugeben. Das Reichsverwaltungsgericht solle dann auch die Sachen entscheiden, für die zur Zeit das Preußische Oberverwaltungsgericht zuständig sei. Auf diese Weise würden Doppelausgaben vermieden; auch die Gefahr von Kompetenzkonflikten mit Preußen sei dann nicht zu befürchten. Es sei außerdem zu hoffen, daß das preußische Beispiel auch auf die anderen Länder wirken werde.“ (Protokoll Wiensteins in R 43 I/988, Bl. 18–19). Auf der Grundlage dieses pr. Vorschlags erstellte das RIMin. einen neuen GesEntw. über das Reichsverwaltungsgericht; siehe Dok. Nr. 392, Anm. 1.

Zitierhinweis

Nr. 192 Niederschrift des Staatssekretärs Pünder über eine Besprechung der zwischen dem Reich und Preußen bestehenden Streitpunkte am 2. März 1927 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 563–568 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D192>